МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 01 дугаар сарын 26 № 4/06 Улаанбаатар хот

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА Б.АСРАЛТ ТАНАА

Комисст Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, Дунд голын гудамж 54 дүгээр байрны 39 тоотод оршин суугч, иргэн Н.Энхцогтоос ирүүлсэн гомдолд "...Н.Энхцогт миний бие нь 2005 оноос эхлэн Улаанбаатар хот дахь гаалийн газарт ажиллаж байгаад 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 19 дүгээр тушаалын дагуу шинэчлэгдэн байгуулагдсан Гааль, татварын ерөнхий газрын дэд даргаар томилогдон ажиллаж байхад Сангийн сайдын 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 315 дугаар тушаалаар үүрэгт ажлаас чөлөөлсөн тул ажлаас үндэслэлгүй халагдсан асуудлаар шүүхэд хандсан. Захиргааны хэргийн гурван шатны шүүхээс намайг ажлаас үндэслэлгүй халагдсан болохыг тогтоож, хуучин эрхэлж байсан албан тушаалд томилохыг Сангийн сайдад санал болгох, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс, мөн хугацааны нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалыг нөхөн төлүүлэх шийдвэрийг гаргаж, надад ажилгүй байсан хугацааны цалин 10,067,848 төгрөгийг олгосон хэдий ч одоог болтол албан тушаалд томилоогүй, шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй. Мөн Монгол Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны Захиргааны хэргийн шүүхийн 2020 оны 160 дугаар тогтоолоор намайг тэтгэвэр тогтоолгох насанд хүрсэн гэх үндэслэлээр дэд даргын албан тушаалд томилох шийдвэрийг хүчингүй болгож, ажилд эгүүлэн томилоогүйгээс миний хөдөлмөрлөх эрх болон төрийн жинхэнэ албан хаагчид олгодог нэг удаагийн буцалтгүй тусламж авах, өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгох эрхийг маань зөрчсөн" талаар дурджээ.

Комисс гомдлын мөрөөр хуульд заасны дагуу шалгах ажиллагаа явуулж, холбогдох баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Сангийн сайдын 2016 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 315 дугаар тушаалаар Гааль, татварын ерөнхий газрын дэд дарга Н.Энхцогтыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн байна. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 128/ШШ2017/0317 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 221/МА2017/0499 дугаар магадлалаар иргэн Н.Энхцогтыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд даргын албан тушаалд санал болгохыг, ажилгүй байсан 7 сар 18 хоногийн цалин 10,067,848 төгрөгийг нэхэмжлэгчид олгуулах, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөхийг Гаалийн ерөнхий газрын даргад даалгаж шийдвэрлэснийг Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/628 дугаар тушаалаар Н.Энхцогтод ажилгүй байсан хугацааны цалин болох 10,067,848 төгрөгийг нөхөн олгосон байх боловч мөн хугацааны эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөөгүй, зохих бичилт хийгээгүй байна.
2. Иргэн Н.Энхцогтыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд даргын албан тушаалд санал болгохыг Гаалийн ерөнхий газрын даргад даалгасан шүүхийн шийдвэрийг

000000019

биелүүлэх талаар Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс “Шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх тухай” 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 128/Ш32018/0344 дугаар захирамж болон тус өдрийн 128/ГХ2018/0016 дугаар гүйцэтгэх хуудсыг Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газарт, мөн шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 08, 09 дугаар мэдэгдлийг Гаалийн ерөнхий газрын дарга, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газарт тус тус хүргүүлсэн. Үүний дагуу Гаалийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/574 дугаар албан бичгээр Гаалийн ерөнхий газрын дэд даргын албан тушаалд Н.Энхцогтыг томилуулах саналыг Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатарт хүргүүлсэн байх боловч түүнийг албан тушаалд нь эгүүлэн томилоогүй.

3. Иргэн Н.Энхцогтын 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэлх хугацааны цалин хөлс 21,159,785 төгрөгийг Сангийн сайдаас гаргуулах, нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай нэхэмжлэлийг Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр 181/ШШ2018/02253 дугаар шийдвэрээр хангаж, Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх хурлын 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 248 дугаар магадлалаар анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлэсэн боловч Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны Иргэний хэргийн шүүхийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 001/ХТ2019/000587 дугаар тогтоолоор “...Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр гарсан 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс Н.Энхцогтыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд даргын албан тушаалд томилуулах саналыг хүргүүлсэн 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэлх хугацааны цалин хөлстэй тэнцэх олговор 16,235,138 төгрөгийг Гаалийн ерөнхий газраас гаргуулах”-аар шийдвэрлэсэн.

   Гэвч Гаалийн ерөнхий газар нь иргэн Н.Энхцогтод ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлстэй тэнцэх олговор 16,235,138 төгрөг, мөн хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх шүүхийн шийдвэрийг биелүүлээгүй.

4. Н.Энхцогт шүүхэд дахин нэхэмжлэл гаргасныг Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 128/ШШ2019/0870 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 82 дугаар магадлалаар “...Н.Энхцогтыг Гаалийн ерөнхий газрын дэд даргаар томилох тушаал гаргахыг, нийт 17 сар 4 хоногийн цалин 25.925,553 төгрөгөөс нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын хураамжийг суутган тооцож нэхэмжлэгчид олгохыг Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатарт даалгах”-аар тус тус шийдвэрлэснийг Монгол Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны Захиргааны хэргийн шүүхийн 2020 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 160 дугаар тогтоолд Н.Энхцогтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдөр тэтгэвэр тогтоолгох 60 нас хүрсэн байх тул түүнийг дэд даргаар томилохыг даалгах боломжгүй, захиргааны байгууллагын эрх хэмжээний асуудал гэж дурдаж “...Захиргааны хэргийн шүүхийн 2019 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 128/ШШ2019/0870 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 82 дугаар магадлалыг хүчингүй болгож, ... Гаалийн ерөнхий газрын дэд даргаар томилох тушаал гаргахыг Сангийн сайдад даалгах, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлстэй тэнцэх олговрыг Сангийн сайдаас гаргуулах шаардлага бүхий нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгож” шийдвэрлэжээ.

   Иргэн Н.Энхцогтын хөдөлмөрлөх эрхийг баталгаажуулсан Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенц, Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль

тогтоомжийн холбогдох заалтуудаас дурдвал Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактын 7 дугаар зүйлийн 1-д "...энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүр, хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцөлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх...", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 16.4 дэх заалтад "ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах...эрхтэй", Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1 дэх хэсэгт "Шүүхийн шийдвэрийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хувь хүн, үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй", Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2-т "Захиргааны байгууллага, албан тушаалтан шүүхийн шийдвэрт заасан захиргааны актыг гаргаснаар шүүхийн шийдвэрийг биелүүлсэнд тооцно" гэж тус тус заажээ.

Дээр дурдсан шүүхийн шийдвэр, бусад нотлох баримтуудаас үзэхэд иргэн Н.Энхцогтод ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлсийг нөхөн олгох, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх, бичилт хийхийг даалгасан шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрийг Гаалийн ерөнхий газар нь удаа дараа биелүүлээгүйн улмаас түүний өндөр насны тэтгэврээ тогтоолгон авах эрх, хөдөлмөрлөх эрхийг тус тус зөрчсөн байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 128/ШШ2017/0317 дугаар шийдвэр, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 221/МА2017/0499 дүгээр магадлалын холбогдох хэсэг буюу "...ажилгүй байсан хугацааны шүүхийн шийдвэрээр нөхөн олгосон цалин болох 10,067,848 (арван сая жаран долоон мянга найман зуун дөчин найм) төгрөгөөс нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх, зохих бичилт хийх" шийдвэрийг биелүүлэх;

2. Улсын дээд шүүхийн хяналтын шатны Иргэний хэргийн шүүхийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 001/ХТ2019/000587 дугаар тогтоолын дагуу 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 2018 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийг хүртэлх ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлстэй тэнцэх олговор 16,235,138 (арван зургаан сая хоёр зуун гучин таван мянга нэг зуун гучин найм) төгрөгийг түүнд нөхөн олгох, мөн хугацааны нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлж, холбогдох бичилт хийхийг даалгасан шийдвэрийг биелүүлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу манайд 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД